

1525798-27.2018.8.26.0625

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Cláudia Calles Novellino Ballestero

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor

Réu

Justiça Pública

Sergio Vieira de Oliveira

Vistos.

Sérgio Vieira de Oliveira foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e está sendo processado por incursão no art. 157, § 2º, incs. II e V, c.c. o § 2º-A, inc. I, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal, porque no dia 18 de janeiro de 2018, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

1ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros s/n

Centro - CEP 12020-070, Taubaté-SP

Fone: (12) 3631-3040 - E-mail: taubate1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 1525798-27.2018.8.26.0625 - /

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525798-27.2018.8.26.0625

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor

Réu

Justiça Pública

Sergio Vieira de Oliveira

Vistos.

Sérgio Vieira de Oliveira foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e está sendo processado por incursão no art. 157, § 2º, incs. II e V, c.c. o § 2º-A, inc. I, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal, porque no dia 18 de janeiro de 2018, por volta das 08h, na Rua Padre Fischer nº 643, bairro Areão, nesta cidade e comarca de Taubaté, agindo em concurso, tanto na ideação como na execução, com outros indivíduos não identificados, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e mantendo a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade, coisas móveis pertencentes à empresa vítima Souza Cruz, avaliadas em R\$ 37.774,12.

Descreve a denúncia que o réu e duas pessoas não identificadas combinaram a prática do roubo, indo ao local dos fatos a fim de aguardar uma entrega de cigarros em uma padaria. Estavam na posse do veículo Fiat/Fiorino, placa MPN-3213, em nome de Cleidiane Angélica da Silva, com endereço na Rua Amazonas, 154, Ipê I,

Pindamonhangaba, local onde o réu residia. Na ocasião, a vítima Luís Hamilton conduzia o veículo Fiat/Fiorino, placa DWB-1634 - São José dos Campos, cor branca, a serviço da empresa DJE Transportes, transportando mercadorias para a empresa Souza Cruz, quais sejam: 5.760 maços de cigarros de diversas marcas, 01 pacote de fumo de corda, 01 papel para fumo, 30 barbeadores da marca Prestobarba, 06 isqueiros mini da marca Bic, 06 isqueiros da marca Bic e 12 balas da marca Menthos, bens avaliados em R\$37.774,12. Após fazer uma entrega na padaria, a vítima foi abordada pelo réu, que levantou a camisa, mostrou uma arma de fogo em sua cintura e anunciou o assalto, exigindo que ela entregasse as chaves do veículo e adentrasse na cabine. O réu assumiu a direção, enquanto o outro comparsa foi para o interior do baú, e um terceiro comparsa foi atrás, dirigindo o outro veículo, de placa MPN-3213. Circularam por cerca de quinze minutos, até que a vítima foi colocada no interior do baú e o outro comparsa ficou na cabine com o réu. Dirigiram até uma estrada de terra erma, onde o réu estacionou o veículo da vítima e logo atrás parou o veículo conduzido pelo outro comparsa. O réu e seus comparsas tiraram a vítima do baú do carro e determinaram que ela ficasse de cabeça abaixada, sob ameaça de morte. Passaram toda a mercadoria do veículo da vítima para o interior do carro utilizado por eles, subtraindo todos os bens transportados por ela. Em seguida, pegaram o aparelho celular e as chaves do carro da vítima e determinaram que ela ficasse de cabeça baixa no interior do carro, até que eles deixassem o local. Jogaram as chaves e o aparelho celular da vítima na estrada, para que ela perdesse tempo procurando tais bens e pudessem fugir tranquilamente. Decorridos vinte minutos, a vítima saiu do interior de seu automóvel, localizou os objetos e comunicou o roubo à polícia. Com a identificação do veículo utilizado pelos ladravazes, a vítima reconheceu fotograficamente o réu como sendo a pessoa que a abordou com uma arma de fogo na cintura e conduziu o veículo da empresa em que trabalha (fls. 93/95).

Recebida a denúncia, em 11 de agosto de 2020 (fls. 99/100), o réu foi citado (fls. 142) e apresentou resposta escrita à acusação, em que impugnou a pretensão acusatória (fls. 143/152).

Saneado o processo, os pedidos preliminares de rejeição da denúncia e de absolvição sumária não foram acolhidos, rejeitando-se as questões prejudiciais de mérito alegadas pela defesa e julgando-se prejudicado o requerimento para concessão de liberdade provisória do réu, em razão de sua prisão por processo diverso. Ainda, determinou-se que se aguardasse a designação de audiência por necessidade de ajustes na pauta da Vara (fls. 159/161).

Autorizado pelo Provimento CSM nº 2564/2020 o retorno gradativo dos serviços presenciais nos órgãos do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, designou-se audiência de instrução (fls. 170/172), a qual foi redesignada (fls. 195), realizando-se por meio de teleconferência, oportunidade em que se procedeu à inquirição da vítima, da testemunha da acusação e ao interrogatório do réu; seguiu-se a apresentação de alegações finais orais.

O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, ressaltando que a autoria é incontestada em razão da prova oral produzida e que a negativa do réu restou isolada nos autos. No que atine à dosimetria postulou: o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, considerando-se os maus antecedentes do réu e uma das três causas de aumento de pena; o reconhecimento da agravante da reincidência; que as três causas de aumento de pena sejam aplicadas na última fase, caso não haja aplicação de uma das causas na primeira fase de dosificação; a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, em razão da gravidade do delito e da reincidência; que não sejam aplicados quaisquer benefícios legais.

Já a Defesa do réu pugnou por absolvição, a ser pautada na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, dada a

existência apenas da versão da vítima. Subsidiariamente, em caso de condenação, ressaltou que as certidões retratam a reincidência e os antecedentes criminais, e requereu o afastamento das qualificadoras, afirmando que não foi possível aferir a eficácia da arma de fogo pela falta de sua apreensão; não obstante a vítima tenha apontado três agentes, apenas o réu foi identificado; a vítima acredita ter permanecido sob a tensão do roubo por cerca de 40 minutos.

A audiência foi realizada e gravada mediante utilização da plataforma Microsoft Teams e o registro audiovisual foi posteriormente salvo no sistema informatizado SAJ-PG5 (fls. 215).

É o relatório.

Decido.

O réu está sendo acusado pelo crime de roubo, com as majorantes de (i) concurso de pessoas, (ii) por ter mantido a vítima em seu poder, restringindo-lhe a liberdade e (iii) pela violência ou ameaça ter sido exercida com o emprego de arma de fogo.

Inquirida em juízo, a vítima Luís H. F. Jr. narrou que fazia a primeira entrega do dia e o baú do veículo que dirigia estava cheio de carga. Havia saído de uma padaria onde entregou cigarros quando um indivíduo encostou ao seu lado e disse "Perdeu, perdeu", levantando a camiseta e mostrando que portava arma de fogo. Ainda, ele disse "Fica de boa, que nós só queremos a carga. Você vai comigo no banco do carona e meu parceiro vai no baú". Após, seguiram com o veículo até determinada rua e o motorista, o ora réu, solicitou que a vítima trocasse de lugar com o parceiro dele, dizendo "Fica aí quietinho. Nós só vamos pegar a carga e não vamos mexer com você". Passados uns 30 ou 40 minutos chegaram a local onde os produtos foram desembarcados e o baú esvaziado, sendo a vítima orientada a aguardar 20 minutos antes de sair. Disseram-lhe que a chave do veículo e o seu celular estariam uns 200m à frente. Esperou uns 10min e saiu. Estava numa estrada de terra e, enquanto procurava seus pertences na estrada, avistou um senhor que lhe emprestou o celular. Acionou a polícia e contatou o seu supervisor, este último lhe instruindo a voltar para São José dos Campos para que alguém o acompanhasse até a delegacia. Foi abordado por dois indivíduos e, como permaneceu de cabeça abaixada, não visualizou se havia outro veículo acompanhando-os, porém, imagina que sim, já que a carga foi transferida de um carro para outro. De objeto pessoal, pegaram apenas o seu documento a fim de ameaçá-lo a não os reconhecer se fossem pegos, pois iriam atrás da vítima e de sua família. Não houve agressão física. Desconhece se a carga foi recuperada.

Em sede policial, a vítima informou ser funcionário da empresa DJE Transportes, a qual presta serviços para Souza Cruz na distribuição de cigarros junto ao varejo. Quando dos fatos, havia acabado de realizar uma entrega numa padaria e deixava o estabelecimento quando foi abordado por um indivíduo que se aproximou, levantou a camiseta exibindo uma arma de fogo e anunciou o assalto, aproximando-se também um segundo indivíduo. Aquele primeiro determinou que a vítima entregasse a chave do veículo Fiat Fiorino e entrasse no banco do passageiro; já seu comparsa entrou no baú do veículo. O roubador assumiu a condução do veículo enquanto a vítima permaneceu ao seu lado. Circularam por cerca de 15 minutos quando a vítima foi para o baú e o segundo indivíduo se juntou ao seu comparsa na cabine do veículo. Rodaram por mais algum tempo até que o veículo parou e os roubadores desceram, abriram o compartimento onde a vítima estava e lhe disseram para permanecer com a cabeça baixa o tempo todo, senão iriam atirar. Os indivíduos subtraíram toda a carga de cigarro com auxílio de outro veículo. Saiu do interior do baú após 20 minutos e, conforme o criminoso havia indicado, encontrou a chave do veículo e o celular a uns 400m de distância. Era uma estrada de terra e seguiu até uma porteira, recebendo ajuda de um desconhecido. Telefonou para a polícia e para sua empresa comunicando o roubo, reconhecendo o local como sendo as margens da Estrada Velha de Tremembé. Apenas teve condições de reconhecer quem primeiramente o abordou, descrevendo-o como indivíduo de estatura baixa, cor parda, complexão forte e cabelos levemente

grisalhos na lateral, trajando camiseta polo de cor marrom e boné. O segundo indivíduo era branco e vestia calça jeans e camiseta branca, porém, o viu apenas de relance, o que impossibilitou o seu reconhecimento. Embora não tenha sido agredido, o tempo todo o criminoso fez pressão psicológica dizendo que se a vítima procurasse a polícia para reconhecê-lo, iria matá-lo. Disseram que haviam tirado foto do documento da vítima para saberem seus dados (fls. 22/23).

O investigador de polícia Márcio Anselmo narrou em juízo que após os fatos monitorou câmeras e percebeu que o veículo em que a vítima estava havia passado por um radar na rodovia. Solicitada informação, visualizou que uma outra Fiorino (carro idêntico ao da vítima) havia passado em seguida. Esse veículo estava com comunicação de venda para uma pessoa da cidade de Pindamonhangaba, ora réu, que já havia sido alvo de investigação. Apresentadas fotos à vítima, com as formalidades de praxe, ela reconheceu a pessoa do réu. A carga não foi localizada. Já conhecia o réu antes dos fatos.

Na fase investigativa, o investigador relatou que foram realizadas pesquisas através dos radares da OCR da Prefeitura a fim de verificar se o veículo da vítima não estava sendo seguido. Nas imediações de onde a vítima foi arrebatada, um dos radares captou o veículo da vítima (fls. 26), de placa DWB-1634, passar às 08h20min33seg, enquanto às 08h20min38seg passou um Fiat/Fiorino de placa MPN-3213 (fls. 28). Como a vítima informou que a carga foi passada para outro veículo e já que ambos os carros eram Fiat/Fiorino, pesquisaram o veículo, o qual estava cadastrado no nome de uma pessoa da cidade de São José dos Campos, porém, com comunicação de venda para a pessoa de Cleidiane Angélica da Silva, com endereço na Rua Rio Amazonas, 154, Ipê, Pindamonhangaba/SP. Recordaram que o local já havia sido alvo de investigação pela Delegacia, justamente por crime de roubo de carga, além de ser a residência do réu, que estava sendo procurado por cometimento de crimes de roubo de carga (fls. 30). A vítima compareceu à delegacia, onde reconheceu sem dúvidas o réu como sendo quem a rendeu na data dos fatos. Diligenciaram no local e, após campana, não perceberam a presença do réu. Contudo, os vizinhos informaram que às vezes o réu era visto no local e, pelo que sabiam, estaria morando na cidade de São José dos Campos, na casa de um de seus filhos. Em pesquisa nos bancos de dados policiais, verificaram o endereço do filho do réu - Richard Silva de Oliveira, endereço na Rua Heda A. de Freitas, 23, Res. A. M. Righi - o qual possui condenação por receptação de carga roubada, pois foi flagrado com parcela das cargas que seu pai roubava (fls. 17/19).

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, assim como o fez na fase policial (fls. 81). Negou já ter possuído o carro do comunicado de venda mencionado (fls. 27/29), inexistindo diligências para verificar se o veículo estava realmente em seu poder. Quando dos fatos, morava na cidade de São José dos Campos.

Em sede policial o réu mencionou desconhecer a vítima e que não esteve em Taubaté na data dos fatos. Alegou estar sofrendo perseguição policial em consequência de outros processos, pois foi acusado pelos mesmos serviços gerais da investigação de Taubaté, tendo sido absolvido por insuficiência de provas, dizendo que as vítimas foram coagidas pelo delegado (fls. 81).

A respeito da conduta delitiva foi instaurado IP por Portaria (fls. 02), lavrados Boletins de Ocorrências complementares (fls. 05/06 e 07/09) e realizadas investigações (Relatórios a fls. 12/13, 14/15 e 17/19), registrando-se o roubo de 5.760 maços de cigarro de marcas variadas (R\$ 37.584,91); 01 pacote de fumo de corda da marca Tervo (R\$ 35,81); 01 papel para fumo (R\$ 24,76); 30 barbeadores da marca Prestobarba (R\$ 64,60); 06 isqueiros mini da marca Bic (R\$12,54); 06 isqueiros maxi da marca Bic (R\$ 17,06); 01 pacote de Menthos com 12 unidades (R\$ 19,30); unidades de itens promocionais de capa, lata, cabo USB, isqueiros elétricos, isqueiros (marcas free, derby, holly, etc.), kit make roll (Lucky, holly, etc.), 04 cigarettes maker myo - holly red (R\$ 15,16), totalizando R\$

37.774,12 (Dados a fls. 10 e Auto de Avaliação a fls. 87/88).

Na delegacia a vítima reconheceu o réu, sem dúvidas e com plena convicção, como sendo o criminoso que a abordou no roubo e conduziu o veículo, pois o interpelou de "cara limpa" e ficaram próximos durante a ação (Auto de Reconhecimento Fotográfico a fls. 24). Em juízo, dentre três indivíduos exibidos em audiência, a vítima reconheceu a pessoa do réu.

Na delegacia a vítima descreveu o indivíduo que a abordou como "de estatura baixa, cor parda, compleição forte e cabelos levemente grisalhos na lateral", características físicas que - analisando o perfil do réu ao ser interrogado neste juízo - correspondem às ostentadas por ele.

A vítima disse em juízo que o reconhecimento na delegacia se deu por meio fotográfico, no qual lhe foram exibidas duas ou três fotografias individualmente, reconhecendo apenas o indivíduo que primeiro a abordou, pois teve pouco contato com o outro indivíduo. Portanto, houve atendimento às formalidades legais, já que a vítima foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e depois a visualizou, ainda que fotograficamente, dentre outras. Mesmo que alguma irregularidade houvesse no reconhecimento efetivado na fase antejudicial - e não há - restaria sanada com o reconhecimento em juízo, oportunidade em que, dentre outros indivíduos, a vítima apontou com segurança o réu como sendo o autor da conduta.

Nos crimes, especialmente de roubo, a palavra da vítima tem especial valor probatório devido ao seu embate direto com o autor do delito. No caso em apreço, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a negativa do réu, uma vez que ela viu o assaltante bem próximo de si e permaneceu junto a ele durante certo período, o que facilitou o seu reconhecimento. Note-se, ainda, que é interesse da vítima apontar o verdadeiro culpado e não apontar pessoas inocentes, tanto é que se absteve de indicar o segundo assaltante por não poder indicar com precisão a sua pessoa. Nesse sentido:

Penal e Processo Penal. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial. Roubo qualificado. Autoria. Súmula n. 7/STJ. Palavra da vítima. Relevância. Precedente. Agravo desprovido. - A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. - "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 482281 BA 2014/0048036-7, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 06/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2014 - Grifei)

O entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça de São Paulo é categórico ao valorar a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo. Inobstante a negativa do réu, o relato da vítima demonstrou-se uníssono em ambas as fases - investigativa e judicial.

Além do mais, a investigação observou por meio de câmera de radar que, nas imediações do local onde a vítima havia sido abordada com o seu veículo Fiat Fiorino - placa DWB-1634, passados apenas 5 segundos, passou outro veículo, semelhante ao da vítima, qual seja o Fiat Fiorino - placa MPN-3213, a cujo respeito constava registro de venda, com anotação de endereço coincidente com o da residência do réu. A este é habitual a prática de atividades ilícitas, inclusive semelhantes a que ora lhe é imputada (roubo de carga), conforme o seu histórico criminal, tanto é que já havia sido alvo de investigação pretérita, conforme mencionou o investigador, bem como o próprio réu.

Além da prova segura de autoria, assenta-se que há prova suficiente também das majorantes.

A conduta delituosa foi praticada em inequívoco concurso de agentes, de ao menos três pessoas: o réu abordou a vítima e, sob ameaça de arma de fogo, exigiu-lhe a entrega da chave do veículo e passou a dirigi-lo; um segundo indivíduo também abordou a vítima, e permaneceu inicialmente no baú do veículo da vítima, passando depois ao banco de passageiros, enquanto a vítima foi colocada no baú do carro, e o terceiro indivíduo dirigiu o veículo que seguiu o da vítima após a abordagem, para o qual posteriormente foram transpostas as mercadorias roubadas, e com o qual se evadiram. A nítida divisão de atribuições de pessoas diversas e bem ajustadas entre si contribuiu sobremaneira para o sucesso da empreitada.

Para a grave ameaça exercida o réu utilizou-se de arma de fogo, que exibiu à vítima enquanto em sua cintura, o que foi claramente descrito pela vítima e é o bastante ao reconhecimento de seu uso. A falta de apreensão do armamento não descredibiliza o relato da vítima, nem descaracteriza a majorante. Nessa acepção:

Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial. Penal. Roubo majorado. Uso de arma de fogo. Palavra da vítima. Relevância. Ausência de apreensão e perícia. Elementos probatórios diversos. Ilegalidade. Inexistência. Agravo Regimental desprovido. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020 - Grifei).

E houve cerceamento da liberdade da vítima, pois foi colocada no baú do furgão que então utilizava para a entrega de mercadorias pela empresa DJE Transportes, sendo então conduzida até o local onde a carga roubada foi descarregada, e liberada apenas posteriormente, numa estrada de terra às margens da Estrada Velha de Tremembé. Há relato da vítima de que a restrição de sua liberdade perdurou de trinta a quarenta minutos, bem como razões para crer-se que seja a hipótese provável, em se considerando a distância, em quilômetros, entre o local em que a vítima foi abordada, nesta cidade de Taubaté, e aquele em que foi abandonada, sem olvidar-se do tempo necessário ao descarregamento do veículo, que a vítima permaneceu aguardando no interior do baú do veículo, além do tempo que foi coagida a permanecer no interior do veículo antes de recuperar seus pertences - chave do veículo e celular - que haviam sido dispensados na estrada.

Houve, portanto, efetiva restrição à liberdade da vítima: em vez de anunciar o assalto e simplesmente subtrair os bens da vítima, abandonando-a em seguida, o réu optou por determinar-lhe que passasse ao banco do passageiro e depois ao baú do carro, tomando-lhe a direção do veículo, e com ela permaneceu circulando. Veja-se que a vítima só se libertou após passados alguns minutos da efetiva subtração das mercadorias pelo réu e seus comparsas, descarregadas para outro veículo, quando pôde recuperar seus pertences pessoais, porém não as mercadorias, e obteve ajuda de terceiro que lhe emprestou o celular para que contatasse a polícia e o seu supervisor no trabalho.

A versão de que a acusação deriva de perseguição de policial não se sustenta, pois inverosímil. Além disso, o policial civil que procedeu às diligências

investigativas apenas cumpria seu dever de ofício, não se havendo comprovado, sequer arguido, causa válida de suspeição, ou razão para a adoção de conduta irregular.

Bem provadas autoria e materialidade delitivas e sendo caso de condenação, procedo à dosimetria das penas com atenção ao disposto no art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase de fixação das penas observa-se que as circunstâncias do delito, na hipótese, não destoam do ordinário de condutas similares. Porém, a conduta delitiva ocasionou prejuízo de grande monta à empresa vítima, pois subtraídas, sem notícia de recuperação, mercadorias avaliadas em R\$ 37.774,12, a implicar no reconhecimento da maior gravidade das consequências do delito. Ainda, o réu é portador de maus antecedentes, pois condenado por furto qualificado (autos nº 0004842-80.2001.8.26.0101 da 2ª Vara Cível de Caçapava), com trânsito em julgado em 03/02/2006 para o Ministério Público e em 29/05/2006 para a defesa, e por falsificação de documento público (autos nº 0002649-20.2007.8.26.0445 da Vara Criminal de Pindamonhangaba), com trânsito em julgado em 13/10/2009 para o Ministério Público e em 23/11/2009 para a defesa (Folha de Antecedentes a fls. 109/134 e Certidão Estadual de Distribuições Criminais a fls. 136/140).

Frente ao exposto, não sendo integralmente favoráveis ao réu as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo as penas-base um sexto acima dos mínimos legais, ou seja, em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase não há atenuantes ou agravantes a considerar. Conquanto o Ministério Público tenha pleiteado a incidência da agravante da reincidência específica, observo que a sentença proferida nos autos nº 0000169-20.2016.8.26.0618 desta Vara Criminal transitou em julgado apenas para as defesas, em 23/02/2022 (fls. 1357 dos referidos autos), estando pendente a cientificação da Procuradoria Geral de Justiça, além de que o trânsito em julgado ocorreu posteriormente à data dos fatos destes autos (18/01/2018). Sendo assim, referida condenação não pode ser considerada para fins de reincidência, e nestes autos, a despeito da extensa ficha criminal do réu, não há comprovação documental de condenações que importem no reconhecimento da agravante em comento.

Para aplicação da pena na terceira fase inicialmente ressalta-se que foi apontada incursão do réu no § 2º-A do art. 157 do Código Penal (que determinou deva a pena ser aumentada de dois terços se há emprego de arma de fogo para a prática do delito), mas esse dispositivo foi introduzido na ordem legal pela Lei nº 13.654, de 23 de abril de 2018, que igualmente revogou o inc. I do § 2º do mesmo art. 157, o qual anteriormente previa que, por aquela mesma razão (emprego de arma de fogo), o aumento da pena deveria ser de um terço até a metade. Ou seja, a novel disciplina é mais gravosa aos acusados.

Uma vez que os fatos de que se trata nesta sede foram praticados em 18 de janeiro de 2018, deve ser aplicado à hipótese o disposto no art. 157, § 2º do Código Penal, em sua redação anterior àquela introduzida pela lei em comento, por ser a vigente à época dos fatos e mais benéfica ao réu.

Em se considerando a prática do delito mediante três circunstâncias que agravam especialmente a pena - emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima - o aumento da pena deve ser proporcional à excepcional facilitação que elas, em conjunto, proporcionaram à execução do delito e à obtenção do resultado pretendido. Por óbvio que uma prática delitiva sem que concorra uma, ou mais de uma, das circunstâncias elencadas, pode ser menos danosa ou menos bem sucedida do que aquela em que há o concurso desses elementos. Na hipótese, a conduta é mais reprovável e deve acarretar maior censura, sob o risco de ofensa à premência de individualização da pena.

Por sua clareza, confira-se trecho do v. acórdão proferido nos autos nº 0000169-20.2016.8.26.0618, desta Vara, em que o mesmo réu desta sede foi condenado por crime em tudo semelhante ao de que ora se trata:

“Observe-se que Colendo STJ tradicionalmente já havia firmado jurisprudência no sentido de que a elevação das penas pelo reconhecimento de que a prática do roubo teria se dado nas circunstâncias previstas no § 2º, do art. 157, do CP, deveria oscilar de um percentual mínimo a um máximo estabelecidos em lei, consoante houvesse a presença, no caso concreto, de um número menor ou maior de situações correspondentes às causas de aumento previamente estabelecidas no tipo penal. A mesma Corte, porém, passou a agasalhar o entendimento de que a simples constatação da existência de duas ou mais situações majorantes não serviria, de per si, para justificar a exacerbação acima do mínimo legal, sendo necessário, para tanto, que a fundamentação da decisão do Magistrado viesse baseada em circunstâncias concretas. O argumento lastra-se na ideia de que a consideração meramente quantitativa das causas especiais de aumento de pena, submetidas a regime alternativo, seria “expressão, em última análise, da responsabilidade penal objetiva, enquanto a qualitativa é própria do direito penal da culpa e atende aos imperativos da individualização da pena”. Referida interpretação acabou por ser sedimentada naquele Tribunal, que fez publicar, em 28 de abril de 2010, o Enunciado n. 443, de sua Súmula de Jurisprudência, com o seguinte teor: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. A nova exegese emprestada pelo STJ quanto ao modo pelo qual deva ser efetuada a elevação da pena, se incidente mais de um inciso dentre aqueles previstos no art. 157, § 2º, do CP, revela-se, todavia, inconsistente, e deixa de considerar o raciocínio lógico a seguir delineado. A conduta perpetrada passível de enquadramento em mais de uma circunstância que justifique a exacerbação é evidentemente mais grave do que aquela na qual se verifique apenas uma das hipóteses previstas em lei. A simples leitura do dispositivo legal mencionado permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si. O fato de o roubo ter sido praticado mediante emprego de arma e por mais de um agente (art. 157, § 2º, I e II, do CP) é evidentemente mais grave do que se houver o reconhecimento de apenas uma dessas circunstâncias, na medida em que a presença de ambas as situações implicará em uma intimidação maior da vítima, cuja capacidade de resistência estará evidentemente diminuída. Resta outrossim evidente que, se a prática ocorreu não apenas com concurso de agentes (art. 157, § 2º, I, do CP) e mediante emprego de arma (art. 157, § 2º, II, do CP), mas mantendo-se a vítima também em poder dos agentes, com restrição à sua liberdade (art. 157, § 2º, V, do CP), estar-se-á diante de conjuntura ainda mais reprovável, que deve ensejar punição igualmente mais rigorosa do que qualquer das anteriormente referidas. A conduta do agente será, por fim, inegavelmente muito mais ousada do que todas as hipóteses já mencionadas, se a subtração for perpetrada, por exemplo, simultaneamente mediante concurso de agentes, emprego de arma, restrição à liberdade da vítima, e ainda tiver por objeto serviço de transporte de valores (art. 157, § 2º, III, do CP), ou envolver transporte de veículo subtraído para outro Estado ou para o exterior (art. 157, § 2º, IV, do CP). Deve ser observado que a presença de duas ou mais causas de aumento deve, assim, logicamente redundar em majoração superior ao percentual mínimo, atentando-se à previsão contida no preceito sancionador do art. 157, § 2º, do Código Penal, no qual, o legislador estabeleceu aumento gradual a partir de podendo atingir o máximo de ½ sobre a pena-base. Não se pode perder de vista que, com a edição da Lei n. 9.426/96, duas novas causas de aumento de pena foram incluídas no tipo penal referente ao roubo majorado, o que exigiu o reequacionamento dos percentuais que vinham sendo até então usualmente empregados. Posteriormente, pela Lei nº 13.654/2018, novo inciso (VI) foi acrescentado em substituição ao revogado

inciso I, que previa genericamente como causa de aumento o emprego de arma. Ainda que de um modo mais restrito, essa matéria passou a ser regulada em um novo parágrafo (§ 2º-A), para o qual foi realocada a hipótese específica de emprego de arma de fogo. O uso de arma branca voltou, por sua vez, a ser previsto como causa de aumento apenas com o advento da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, mediante acréscimo de novo inciso (VII) ao § 2º, do art. 157, do CP. No caso dos autos, em que os fatos ocorreram antes da reforma de abril de 2018, cabe destacar que, como a situação para a Defesa tornou-se, desde então, mais gravosa, cumpre aplicar-se a legislação vigente à época dos fatos. Observado o critério do aumento progressivo em razão do número de causas de aumento existentes à época dos fatos, ressalvada a existência de fundamentação específica justificando a adoção de percentual maior de majoração, temos a seguinte situação: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de em havendo duas, a elevação deve ser de na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 5/12; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 11/24; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2º, do art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de ½. No caso em apreço, estão presentes três causas de aumento. Na ausência de fundamentação específica justificando a adoção de percentual maior de majoração, a fração a ser adotada é, realmente, de 5/12. Chegou-se a um total final, para ambos os sentenciados, de 07 anos, 11 meses e 06 dias de reclusão e de 18 dias-multa" (TJSP; Apelação Criminal 0000169-20.2016.8.26.0618; Relator: Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/06/2021 - grifei).

Pela pertinência da exposição, que exauriu a questão, e observando-se a aplicabilidade, à hipótese, do disposto no art. 157, § 2º do Código Penal, em sua redação anterior àquela introduzida pela Lei nº 13.654/2018, incidem, na terceira fase, as causas especiais de aumento de pena preconizadas no Código Penal, art. 157, § 2º, incisos I, II e V, a ensejar a elevação das reprimendas em 5/12, isto é, a 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e 15 dias-multa, justificado o quantum do aumento pelo entendimento de que a incidência de três causas deve conduzir à maior exasperação das penas, em vista da especial gravidade da conduta perpetrada.

Não há causa geral ou especial de diminuição de penas a considerar, as quais, à ausência de outras causas de modificação, tornam definitivas nos patamares em que arbitradas.

O réu praticou crime especialmente grave, de forma adremente planejada, em tudo semelhante àquele pelo qual já foi irrekoravelmente condenado; além disso, embora não haja demonstração, nestes autos, de que é reincidente, registra numerosas condenações, desde longínqua data, por crimes patrimoniais, a evidenciar seu reiterado e constante envolvimento com a criminalidade. O destemor com que age torna necessário que cumpra a pena sob regime que lhe imponha maior censura. Por essas razões, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Inexistindo nos autos informes específicos sobre a situação econômica do réu (Código Penal, art. 60), fixa-se o valor do dia-multa no piso legal, de um trigésimo do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, que deverá ser atualizado monetariamente desde essa ocasião segundo os índices divulgados na Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Código Penal, art. 49, §§ 1º e 2º).

Embora certa a obrigação do réu de indenizar o dano causado pelo crime que cometeu (Código Penal, art. 91, inc. I), inviável, por ausência de contraditório, a fixação de valor mínimo ao desiderato (Código de Processo Penal, art. 387, inc. IV), já que não há nos autos pedido expresse de ressarcimento do valor.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno Sérgio Vieira de Oliveira à pena privativa de liberdade de 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em

regime inicial fechado, e à pena pecuniária de 15 dias-multa, com cálculo unitário no piso legal, por incursão no art. 157, § 2º, incs. I, II e V, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal (afastada, nos termos da fundamentação, a incursão no § 2º-A, inc. I, do art. 157 do Código Penal).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (Código de Processo Penal, art. 804), no valor equivalente a cem UFESPs (Lei Estadual 11.608/2003, art. 4º, §9º).

Faculto a permanência do réu em liberdade até o trânsito em julgado desta sentença, tal como se verificou durante o trâmite do presente, observando-se que se encontra cumprindo pena em regime fechado por processo diverso.

Ao trânsito em julgado:

i) lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados;

ii) expeça-se guia de recolhimento definitiva;

iii) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins da Constituição Federal, art. 15, inc. III;

iv) intime-se o réu para pagamento da multa penal imposta, no prazo de dez dias (Código Penal, art. 50, e Código de Processo Penal, art. 686), e para pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a cem UFESPs, no prazo de sessenta dias;

v) comunique-se à parte ofendida o teor desta sentença (Código de Processo Penal, art. 201, § 2º).

Publique-se.

Intimem-se.

Taubaté, 11 de março de 2022.

Cláudia Calles Novellino Ballestero
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA